

공동주택관리법 제36조 · 시행령 별표4 · 국토교통부 고시

공동주택 하자담보책임 완전정리

법조문 원문부터 38개 하자 유형, 조사·보수비용 산정까지 — 다른 사람에게 설명할 수 있는 수준으로 정리한 학습 교재

14강

전체 커리큘럼

38

하자 유형 전수

130

고시 조문 수

17

별표 수

근거자료: 국가법령정보센터 공동주택관리법·시행령·국토교통부 고시 원문 전수 확인
작성 기준일 2026. 8.

목차

제1강	왜 이 법을 알아야 하는가	p.3
제2강	공동주택관리법 제36조 — 하자담보책임	p.5
제3강	시행령 제36조 & 별표4 — 기간표와 기산점	p.9
제4강	제37조 — 하자보수 청구권의 실제 행사	p.14
제5강	하자판정기준 고시 — 총론	p.16
제6강	38개 유형 ① 구조체·토목 계열	p.19
제7강	38개 유형 ② 결로·누수·단열 (심화)	p.24
제8강	38개 유형 ③ 마감·수장 계열	p.27
제9강	38개 유형 ④ 설비 계열	p.30
제10강	38개 유형 ⑤ 조경 계열	p.34
제11강	조사방법 — 제3장 원칙	p.36
제12강	보수비용 산정 — 제4장 원칙	p.38
제13강	보칙·부칙 — 경과규정과 개정이력	p.40
제14강	종합정리 — 설명할 수 있는 수준으로	p.42
부록	용어정리 · 38개 유형 빠른 찾기표	p.44

제1강

왜 이 법을 알아야 하는가

제도의 큰 그림을 먼저 그린다

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

하자담보책임 제도가 왜 존재하는지 설명할 수 있다

이 제도를 이루는 3개 법령 문서(법·시행령·고시)의 역할 분담을 구분할 수 있다

이 교재 전체의 흐름을 한눈에 그릴 수 있다

1.1 제도가 존재하는 이유

아파트를 지은 회사는 준공하고 끝이 아니다. 콘크리트가 굳고, 배관이 자리 잡고, 마감재가 제대로 붙었는지는 시간이 지나야 드러나는 하자도 많다. 그래서 법은 **건설사가 일정 기간 동안은 무상으로 하자를 고쳐줘야 한다**는 의무를 정해줬다 — 이것이 하자담보책임이다.

그런데 이 기간은 공사 종류마다 다르다. 도배지는 2년이면 충분히 문제가 드러나지만, 건물의 뼈대(내력구조부)는 10년까지 책임을 지운다. 짧게 주면 소비자가 불리하고, 무한정 길게 주면 건설사가 감당할 수 없다 — 그 균형점을 법이 정해둔 것이다.

1.2 세 문서의 역할 분담

이 제도는 문서 하나가 아니라 **세 층으로 쌓인 문서 구조**로 되어 있다. 위로 갈수록 추상적인 원칙, 아래로 갈수록 구체적인 실무 기준이다.



문서	법적 지위	정하는 것
공동주택관리법	법률(국회 제정)	누가 책임지는가, 언제부터 기간을 세는가(기산점), 하자란 무엇인가(정의)
공동주택관리법 시행령	대통령령	정확히 몇 년인가(별표4), 인도일 공개 의무 등 절차
국토교통부 고시(하자판정기준)	행정규칙	이 현상이 실제로 '하자'에 해당하는지 판정하는 구체적 기준, 조사방법, 보수비용 산정법

1.3 이 교재의 순서

2강~4강에서 법률과 시행령("누가, 언제부터, 몇 년")을 먼저 다지고, 5강부터 10강까지 고시의 핵심인 38개 하자 유형을 계열별로 전부 훑는다. 11~13강에서 조사·보수비용·경과규정을 마무리하고, 14강에서 "다른 사람에게 설명하는 법"으로 정리한다.

설명 연습 — 이렇게 말해보세요

"아파트 하자보수 기간은 법 하나가 아니라 법·시행령·고시 세 단계로 나뉘어 있어. 법은 '언제부터 세는지', 시행령은 '몇 년인지', 고시는 '이게 진짜 하자가 맞는지'를 각각 정해." — 이 한 문장이면 제도의 뼈대를 전달할 수 있다.

공동주택관리법 제36조

하자담보책임의 뿌리 조문을 한 항씩 뜯어본다

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 제36조 4개 항이 각각 무엇을 정하는지 구분할 수 있다
- '사업주체'에 해당하는 4가지 유형을 말할 수 있다
- 전유부분과 공용부분의 기산점이 왜 다른지 설명할 수 있다
- 법이 정의하는 '하자'의 요건을 말할 수 있다

2.1 조문 전체 원문

제36조(하자담보책임) — 국가법령정보센터, 공동주택관리법 (2026-07-01 시행)

① (사업주체의 범위)

다음 각 호의 사업주체(이하 이 장에서 "사업주체"라 한다)는 공동주택의 하자에 대하여 분양에 따른 담보책임(제3호 및 제4호의 시공자는 수급인의 담보책임을 말한다)을 진다.

1. 「주택법」 제2조제10호 각 목에 따른 자
2. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 분양을 목적으로 하는 공동주택을 건축한 건축주
3. 제35조제1항제2호에 따른 행위를 한 시공자
4. 「주택법」 제66조에 따른 리모델링을 수행한 시공자

② (공공임대주택 특례)

제1항에도 불구하고 「공공주택 특별법」에 따라 임대한 후 분양전환을 할 목적으로 공급하는 공동주택(공공임대주택)을 공급한 사업주체는 분양전환이 되기 전까지는 임차인에 대하여 하자보수에 대한 담보책임(손해배상책임은 제외)을 진다.

③ (담보책임기간의 위임과 기산점)

담보책임의 기간(담보책임기간)은 하자의 중대성, 시설물의 사용 가능 해수 및 교체 가능성 등을 고려하여 공동주택의 내력구조부별 및 시설공사별로 10년의 범위에서 대통령령으로 정한다. 이 경우 담보책임기간은 다음 각 호의 날부터 기산한다.

1. 전유부분: 입주자(공공임대주택 임차인)에게 인도한 날
2. 공용부분: 「주택법」에 따른 사용검사일 또는 「건축법」에 따른 사용승인일

④ (하자의 정의)

제1항의 하자("하자")는 공사상 잘못으로 인하여 균열·침하·파손·들뜸·누수 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 안전상·기능상 또는 미관상의 지장을 초래할 정도의 결함을 말하며, 그 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다.

2.2 ①항 뜯어보기 — '사업주체'는 누구인가

유형	해당하는 경우
1호	「주택법」상 사업계획승인을 받아 분양한 일반적인 아파트 시행사·건설사
2호	「건축법」 건축허가로 분양 목적 공동주택을 지은 건축주(주로 소규모 단지)
3호	제35조제1항제2호 행위(하자 관련 특정 시공행위)를 한 시공자

유형	해당하는 경우
4호	「주택법」 제66조 리모델링을 수행한 시공사 — 리모델링도 하자담보책임 대상

실무에서 "시공사"라고 부르는 대상이 꼭 이 네 유형과 정확히 일치하지는 않을 수 있다 — K-apt의 '시공사' 필드(kaptBcompany)가 법적으로 정확히 어느 호에 해당하는 주체인지는 개별 단지마다 확인이 필요할 수 있다는 점은 실무상 유의할 부분이다.

2.3 ③항 뜯어보기 — 왜 전유부분과 공용부분을 다르게 셀까

전유부분	공용부분
기산점: 입주자에게 인도한 날 세대 내부처럼 한 사람이 단독으로 쓰는 공간 예: 우리 집 거실 벽지, 우리 집 타일	기산점: 사용검사일 / 사용승인일 계단·복도·주차장처럼 여러 세대가 함께 쓰는 공간 예: 지하주차장 바닥, 옥상 방수, 승강기

논리는 단순하다 — 내가 실제로 그 공간을 쓰기 시작한 날부터 책임을 물어야 공평하다. 세대 인도는 저마다 날짜가 다르므로 전유부분은 개별 인도일 기준, 공용부분은 입주민 전체가 동시에 쓰기 시작하는 사용승인일 기준으로 통일한 것이다.

실무 함정 —

이 원리를 실제 계산 서비스에 적용할 때 함정이 있다 — 대부분의 공공데이터(K-apt 등)에는 '사용승인일'만 있고 개별 세대의 '인도일'은 없다. 그래서 전유부분 계산은 부득이 사용승인일로 추정할 수밖에 없고, 이걸 확정값처럼 보여주면 그 자체가 오정보가 된다 — 3장에서 이어서 다룬다.

2.4 ④항 뜯어보기 — 법이 말하는 '하자'란

이 조문은 하자를 "공사상 잘못"이 원인이어야 한다고 못 박는다. 즉 태풍 같은 천재지변으로 생긴 손상은 원칙적으로 하자가 아니다(5강 이후 고시 제44조에서 다시 다룬다). 또한 "균열·침하·파손·들뜸·누수 등"은 예시일 뿐이라는 점도 중요하다 — '등'이 붙어 있으므로 나열되지 않은 현상(결로, 기능불량 등)도 안전상·기능상·미관상 지장을 초래하면 하자가 될 수 있다. 이 개념을 38개 유형으로 구체화한 것이 국토교통부 고시다.

핵심 정리

- 제36조는 4개 항 — ①누가 책임지나 ②공공임대 특례 ③기간·기산점 위임 ④하자의 정의
- 기산점은 전유부분(인도일)과 공용부분(사용승인일)이 다르다 — 실제 쓰기 시작한 날 기준
- '하자'는 공사상 잘못으로 인한 안전·기능·미관상 지장이며, 예시는 한정 열거가 아니다

설명 연습 — 이렇게 말해보세요

"제36조는 네 문단으로 돼 있는데, 세 번째 문단이 핵심이야. 담보책임기간을 몇 년으로 할지는 시행령에 넘기지만, '언제부터 세는지'는 법이 직접 정해. 내 방처럼 나 혼자 쓰는 공간은 내가 이사 온 날부터, 복도처럼 다 같이 쓰는 공간은 준공 승인 난 날부터 세는 거야."

시행령 제36조 & 별표4

정확히 몇 년인지 — 21개 공종 + 내력구조부 10년

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

시행령 제36조가 별표4로 위임을 어떻게 구체화하는지 설명할 수 있다

21개 시설공사가 왜 2·3·5년 세 그룹으로 나뉘는지 감을 잡을 수 있다

'주택인도증서' 제도가 무엇이고 왜 중요한지 말할 수 있다

2021년 별표4 개정 이력에서 무엇이 확인됐고 무엇이 미확인인지 구분할 수 있다

3.1 시행령 제36조 전체 원문

제36조(담보책임기간) — 공동주택관리법 시행령 (2026-07-01 시행)

① (별표4로의 위임)

법 제36조제3항에 따른 공동주택의 내력구조부별 및 시설공사별 담보책임기간은 다음 각 호와 같다.

1. 내력구조부별(「건축법」상 건물의 주요구조부) 하자에 대한 담보책임기간: **10년**

2. 시설공사별 하자에 대한 담보책임기간: **별표4에 따른 기간**

② (주택인도증서 작성·인계 의무)

사업주체는 전유부분을 입주자에게 인도한 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 **주택인도증서**를 작성하여 관리주체에게 인계하여야 한다. 이 경우 관리주체는 **30일 이내에 공동주택관리정보시스템에 전유부분의 인도일을 공개하여야 한다.**

③ (공공임대주택의 경우)

공공임대주택 임차인에게 인도한 때에는 주택인도증서를 작성하여 분양전환 전까지 보관하고, 작성일부터 30일 이내에 공동주택관리정보시스템에 인도일을 공개하여야 한다.

새로 확인한 사실 —

이 ②③항은 이 교재를 만드는 과정에서 새로 확인한 중요한 조항이다 — **법이 이미 전유부분 인도일을 K-apt(공동주택관리정보시스템)에 공개하도록 의무화하고 있다.** 즉 이론적으로는 '전유부분은 추정치'라는 2.3절의 한계가 실제로는 K-apt에 해당 필드가 있는지 확인하면 해소될 수도 있다는 뜻이다 — 이 부분은 이번 조사에서 실제 데이터 필드까지는 확인하지 못했고, 다음 실사 과제로 남는다.

3.2 별표4 — 시설공사별 담보책임기간 전체표

국가법령정보센터 별표4 원문을 그대로 옮긴 표다. 21개 시설공사가 세부공종까지 전부 나열돼 있다 — '대략 몇 년'이 아니라 **정확히 어느 세부공종이 몇 년인지**까지 알아야 실전에서 쓸 수 있다.

2년 그룹 — 마감공사 (1개 시설공사, 9개 세부공종)

세부공종	내용
가. 미장공사	시멘트 모르타르 바름 등
나. 수장공사	건축물 내부 마무리 공사(바닥·벽·천장 공사 등)

세부공종	내용
다. 도장공사	도료 도장 전반
라. 도배공사	벽지·천장지
마. 타일공사	타일공사
바. 석공사(건물내부)	대리석·화강석 등 내부 마감
사. 옥내가구공사	불박이장·신발장 등
아. 주방기구공사	싱크대 등
자. 가전제품	냉장고·세탁기 등(내구연한 1년 미만 소모품 제외)

"눈에 보이는 마감재"가 대부분 2년이라고 기억하면 실전에서 빠르게 판단할 수 있다.

3년 그룹 — 설비·창호·조경 등 (14개 시설공사)

시설공사
2. 옥외급수·위생 관련 공사
3. 난방·냉방·환기, 공기조화 설비공사
4. 급·배수 및 위생설비공사
5. 가스설비공사
6. 목공사
7. 창호공사
8. 조경공사
9. 전기 및 전력설비공사
10. 신재생 에너지 설비공사
11. 정보통신공사
12. 지능형 홈네트워크 설비공사
13. 소방시설공사
14. 단열공사
15. 잡공사

"작동하는 설비"와 창호·조경이 3년 그룹이다. 21개 중 14개가 여기 속해 가장 큰 그룹이다.

5년 그룹 — 구조체·토목 (6개 시설공사)

시설공사
16. 대지조성공사
17. 철근콘크리트공사
18. 철골공사
19. 조적공사
20. 지붕공사
21. 방수공사

10년 그룹 — 내력구조부 (별도, 표 밖의 비교 조항)

별표4 비교 (원문)

"기초공사·지정공사 등 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제9조의2제1항제1호에 따른 지반공사의 경우 담보책임기간은 **10년**"

내력구조부(기초·지정·지반공사, 건물의 주요구조부)는 21개 시설공사 표와 별개로 **시행령 제36조①1호가 직접 10년으로 못박은 항목**이다. 표에 없다고 놓치기 쉬운데, 실제로는 가장 긴 보호기간을 받는 핵심 항목이다.

3.3 왜 이렇게 나뉘었을까 — 시행령이 밝힌 기준

법 제36조③은 기간을 정할 때 고려할 세 가지 기준을 제시한다: ①하자의 중대성 ②시설물의 사용 가능 횟수 ③교체 가능성. 건물 뼈대(내력구조부)는 무너지면 인명 피해로 직결되니 중대성이 최고이고 교체도 사실상 불가능해 10년, 도배지는 중대성이 낮고 교체도 쉬워 2년으로 이해하면 그룹 구분의 논리를 스스로 재구성할 수 있다.

3.4 2021년 개정 이력 — 확인된 것과 안 된 것

확인 필요 —

별표4는 2021-01-05에 개정됐다. 법제처가 공개한 개정이유는 "하자담보책임기간을 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 담보책임 존속기간과 일치시키기 위함"이다. 현재 표의 비교 조항(집합건물법 제9조의2 인용)이 그 결과로 보이지만, **개정 전 원문을 확보하지 못해 정확히 무엇이 어떻게 바뀌었는지는 확인되지 않았다**. 2021-01-05 이전 준공 단지의 내력구조부 계산에는 이 사실을 캐비넷으로 표시해야 한다.

핵심 정리

- 시행령 제36조①이 '내력구조부 10년'과 '시설공사는 별표4'로 위임을 구체화
- 21개 시설공사는 2년(마감 1개) · 3년(설비·창호·조경 등 14개) · 5년(구조체·토목 6개)로 나뉨
- 내력구조부(10년)는 별표4 표가 아니라 비교 조항과 시행령 본문에 따로 규정됨
- 시행령 제36조②는 전유부분 인도일을 K-apt에 공개할 법적 의무를 이미 정하고 있음

설명 연습 — 이렇게 말해보세요

"21개 공종이 다 다른 게 아니라 사실 세 그룹이야 — 도배·타일 같은 마감재는 2년, 웬만한 설비·창호·조경은 3년, 건물 뼈대에 가까운 콘크리트·방수·지붕은 5년. 그리고 진짜 뼈대인 기초·지반은 표 밖에서 따로 10년으로 정해놔어."

제37조 — 하자보수 청구권의 실제 행사

기간이 남아도 저절로 고쳐주지 않는다

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 담보책임기간과 하자보수 청구가 왜 별개의 개념인지 설명할 수 있다
- 누가 하자보수를 청구할 자격이 있는지 나열할 수 있다
- 청구가 받아들여지지 않을 때 취할 수 있는 절차를 말할 수 있다

4.1 조문 전체 원문

① (청구권자와 보수의무)

사업주체는 담보책임기간에 하자가 발생한 경우에는 해당 공동주택의 다음 각 호에 해당하는 자 ("입주자대표회의등") 또는 공공임대주택 임차인등의 청구에 따라 그 하자를 보수하여야 한다.

1. 입주자 2. 입주자대표회의 3. 관리주체 4. 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 관리단 5. 공공임대주택의 임차인 또는 임차인대표회의

② (손해배상책임)

사업주체는 담보책임기간에 하자가 발생한 경우에는 하자 발생으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다. 이 경우 손해배상책임에 관하여는 「민법」 제667조를 준용한다.

③ (하자판정기준의 준용)

청구된 하자의 보수와 손해배상책임을 위하여 필요한 하자의 조사방법 및 기준, 하자 보수비용의 산정방법 등에 관하여는 제39조제4항에 따라 정하는 **하자판정에 관한 기준을 준용**할 수 있다.

④ (안전진단)

시장·군수·구청장은 담보책임기간에 공동주택의 구조안전에 중대한 하자가 있다고 인정하는 경우에는 안전진단기관에 의뢰하여 안전진단을 할 수 있다.

⑤ (시정명령)

시장·군수·구청장은 입주자대표회의등 및 임차인들이 하자보수를 청구한 사항에 대하여 사업주체가 정당한 사유 없이 따르지 아니할 때에는 시정을 명할 수 있다.

4.2 핵심 — 담보책임기간과 청구권은 다른 개념이다

이 교재가 계속 강조하는 지점이다. **담보책임기간이 남아있다는 것은 '청구할 자격이 있다'는 뜻이지, 자동으로 고쳐준다는 뜻이 아니다.** ①항이 정하는 5가지 자격자 중 하나가 실제로 청구 행위를 해야 사업주체의 보수 의무가 발생한다.

청구 가능한 자	설명
1. 입주자	세대 소유자 본인
2. 입주자대표회의	단지 전체를 대표하는 자치기구
3. 관리주체	입주자대표회의를 대행하는 관리사무소 등

청구 가능한 자	설명
4. 관리단(집합건물법)	의무관리대상이 아닌 소규모 단지의 경우
5. 공공임대주택 임차인등	공공임대주택의 경우

③항도 실무적으로 중요하다 — 하자보수 청구·손해배상의 조사·산정 기준으로 **제39조④의 하자판정에 관한 기준(=5장 이후 다룰 국토교통부 고시)을 준용**한다고 명시한다. 이게 바로 법률과 고시를 잇는 다리다.

핵심 정리

- 제37조는 5개 항 — ①청구권자와 보수의무 ②손해배상책임 ③고시 준용 ④안전진단 ⑤시정명령
- 청구 자격자는 5가지(입주자·입주자대표회의·관리주체·관리단·임차인등) — 개인이 직접 청구할 수도 있음
- 청구를 안 받아주면 지자체장(시장·군수·구청장)이 시정을 명할 수 있음(⑤항)

설명 연습 — 이렇게 말해보세요

"기간이 남았다고 자동으로 고쳐주는 게 아니야. 입주자든 입주자대표회의든, 누군가가 '청구'라는 행동을 직접 해야 해. 그리고 그 청구가 받아들여지지 않으면 시·군·구청장한테 시정명령을 요청할 수도 있어."

하자판정기준 고시 — 총론

제39조가 위임한 실무 기준의 전체 구조

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

고시 전체가 몇 개 장, 몇 개 조문, 몇 개 별표로 구성되는지 말할 수 있다

'시공하자·미시공하자·변경시공하자'를 구분할 수 있다

전유부분·공용부분을 이 고시가 어떻게 더 구체적으로 정의하는지 설명할 수 있다

설계도서 적용순위를 순서대로 나열할 수 있다

5.1 고시의 법적 근거

제1조(목적) 원문

"이 기준은 「공동주택관리법」 제39조제4항, 같은 법 시행령 제47조에 따라 국토교통부

하자심사·분쟁조정위원회에서 공동주택의 내력구조부별 및 시설공사별로 발생하는 하자에 관한 분쟁을 신속하고 공정하게 심사·조정 및 재정하기 위하여 '하자 여부 판정', '하자조사 방법' 및 '하자보수비용 산정'에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다."

정식 명칭은 「공동주택 하자의 조사, 보수비용 산정 및 하자판정기준」(국토교통부 고시 제2026-360호, 2026-07-08 최신 개정). 제목 그대로 **세 가지 목적(판정·조사·보수비용)**이 이 고시의 전부다 — 그래서 구조도 이 세 가지를 따라 3개 장으로 나뉜다.

5.2 전체 구조 — 5장 130개 조문 + 별표 17개

장	조문 범위	개수	내용
제1장 총칙	제1조~제6조의2	8	목적, 정의, 적용대상, 설계도서 적용기준, 적용순위, 세부공사 분류, 전유·공용 판단기준
제2장 하자 여부 판정	제7조~제44조	38	"이게 하자인가"를 정하는 핵심 조문 — 6장~10장에서 전부 다름
제3장 조사방법	제46조~제84조	39	육안조사·계측장비·표본조사 등 — 11강
제4장 보수비용 산정	제85조~제126조	42	재시공/보수 공법별 비용 산정 기준 — 12강
제5장 보칙	제127조~제130조	4	경과규정, 재검토 기한 — 13강

5.3 세 가지 하자 유형 — 시공·미시공·변경시공

제2조(정의) 원문 발췌

"시공하자: 설계도서대로 시공하였으나 내구성·내마모성 및 강도 등이 부족하여 품질을 제대로 갖추지 아니하였거나, 끝마무리를 제대로 하지 아니하여 안전상·기능상 또는 미관상 지장을 초래할 정도의 결함

미시공하자: 설계도서에 따른 시공기준에 따라 구분되는 어느 공종의 전부 또는 일부를 시공하지 아니하여 안전상·기능상 또는 미관상의 지장을 초래하는 것

변경시공하자: 설계도서에 명기된 시설물의 규격·성능·재질에 미달하거나, 설계도서와 다른 저급자재로 시공된 경우"

유형	핵심 구분
시공하자	시공은 했는데 품질·마감이 부족한 경우
미시공하자	아예 시공을 안 한 경우
변경시공하자	설계와 다르게, 또는 더 저급하게 시공한 경우

6강부터 볼 38개 조문 각각이 이 세 유형 중 하나(또는 여러 개)로 하자를 판정한다 — 조문을 읽을 때 "이건 시공하자인가, 미시공하자인가, 변경시공하자인가"를 구분하는 습관을 들이면 이해가 훨씬 빨라진다.

5.4 전유부분·공용부분의 물리적 경계 (제6조의2)

2강에서 다룬 법률상 개념(누가 언제 인도받는가)을 이 고시는 물리적으로 어디까지가 전유부분이고 어디부터 공용부분인지 실무 기준으로 구체화한다.

전유부분	공용부분
구분소유권의 목적인 건물부분 — 외벽·경계벽·바닥 안쪽의 시설물 및 창호 계량기가 설치된 배관·배선: 세대 계량기 이전까지 오수관·배수관·우수관: Y자관·T자관 등 공용 지점 이전까지(단, 누수·소음이 전유부분에서 발생하면 전유부분으로 봄)	전유부분 외의 부분으로서 2세대 이상이 공용으로 사용하는 시설물 건축물의 구조부(내력벽·기둥·바닥·보·지붕틀)는 항상 공용부분 전유부분에 설치된 스프링클러도 건물·입주자 안전을 위해 공용부분으로 간주

5.5 설계도서 적용순위 (제4조·제5조)

하자 여부는 원칙적으로 **사용검사를 받은 설계도서**를 기준으로 판정한다(제4조①). 다만 내장·외장 마감재의 품질은 **입주자 모집공고 및 분양계약 체결 당시 기준**으로 판정한다(제4조②) — 분양 광고에서 약속한 자재와 다르면 하자가 될 수 있다는 뜻이다. 설계도서끼리 내용이 다를 때는 제5조가 정한 순서를 따른다.

순위	자료
1	주택공급계약서
2	건본주택
3	계약자 배포용 분양책자(Catalog)
4	특별(공사)시방서
5	설계도면
6	일반시방서·표준시방서
7	수량산출내역서, 구조·설비 계산서

핵심 정리

- 고시는 5장 130개 조문 + 별표 17개 — 목적은 판정·조사·보수비용 세 가지
- 하자는 시공하자·미시공하자·변경시공하자 세 갈래로 나뉜다
- 전유·공용부분은 법률상 개념(누가 인도받나)과 별개로 물리적 경계 기준(제6조의2)이 따로 있다
- 설계도서 간 충돌 시 주택공급계약서가 최우선, 수량산출내역서가 최후순위

설명 연습 — 이렇게 말해보세요

"고시는 목차만 알아도 반은 이해한 거야 — 2장은 '이게 하자냐'(38개), 3장은 '어떻게 확인하냐', 4장은 '고치는 데 얼마 드냐'. 그리고 하자는 크게 세 종류로 나뉘어 — 시공은 했는데 부실한 것, 아예 안 한 것, 다르게 한 것."

38개 유형 ① 구조·바탕재 계열

건물의 뼈대와 그 바탕이 되는 부분의 하자

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 구조·바탕재 계열 11개 조문의 핵심 판정기준을 각각 한 문장으로 말할 수 있다
- 왜 이 계열이 대체로 5년(철근콘크리트공사 등)에 속하는지 설명할 수 있다

여기서부터 10강까지 38개 조문을 5개 계열로 나눠서 훑는다. 이번 강은 건물의 구조체와 그 바탕이 되는 시설물(콘크리트, 옹벽, 주차장, 도로 등) 관련 11개 조문이다. 각 카드는 조문번호·핵심 판정기준(원문 요지)·쉬운 설명·해당 담보기간 순서로 구성했다.

제7조 콘크리트 균열

5년

균열 폭이 0.3mm 이상이면 시공하자. 미만이어도 누수 동반·철근길이방향·관통균열이면 하자
건물 뼈대인 콘크리트에 금이 간 정도를 수치로 판정한다. 0.3mm는 대략 신용카드 두께의 1/3 정도다.

제8조 콘크리트 철근노출

5년

콘크리트에 철근이 노출된 경우 시공하자
예외 없이 철근이 보이면 무조건 하자다 — 부식·강도저하로 직결되기 때문.

제11조 신축줄눈

5년

옥상 줄눈간격 4m 이하(단열재 있으면 2.5m), 지하주차장 6m 이하, 폭 3mm 이상, 깊이는 두께의 1/5 이상
온도차로 콘크리트가 팽창·수축할 때 갈라지지 않도록 미리 끊어두는 줄눈의 시공기준이다.

제12조 긴결재

5년

폼타이핀 등 벽체에 돌출된 긴결재를 제거하지 않으면 시공하자, 구멍 채움 부족도 하자
거푸집을 고정하던 철물(긴결재)을 콘크리트 양생 후 제거하고 메꿔야 하는데, 안 하면 녹이 슬고 누수 통로가 된다.

제19조 트렌치 시공 등

5년

미시공시 미시공하자, 규격·재질 미달시 변경시공하자, 물고임·배수불량시 시공하자
지하주차장 등에 물을 모아 배수하는 도랑(트렌치)의 시공 기준.

제20조 바닥 배수물매

5년

지하주차장 등 바닥에 물이 장시간 고이거나 역물매가 형성되면 하자

바닥에 살짝 경사(물매)를 줘서 물이 배수구로 흘러가게 해야 하는데, 반대로 기울면 하자다.

제36조 석재

2년(내부)/5년(외부)

탈락·처짐·파손·균열·단차·오염·백화 등이 안전상·기능상·미관상 지장 초래시 하자

대리석·화강석 등 석재의 시공 결함 전반. 건물내부는 마감공사(2년), 건물외부는 조적공사(5년)로 담보기간이 갈린다.

제41조 보도·차도

5년

포장재·경계석이 설계와 다르거나 파손·긁힘·침하·물고임이 심하면 하자

단지 내 보행로·차도의 포장 상태 기준.

제42조 지하주차장

5년

주차·주행로 폭 미확보시 변경시공하자, 코너가드·안전페인트 미시공시 하자, 천장·벽면·바닥 마감재 문제시 하자

주차장의 폭, 충돌방지 시설, 바닥·벽면 마감까지 폭넓게 규정한다.

제43조 옹벽

5년

균열·파손·침하·계획선형오차·배수공 불량시 하자

토목옹벽(대지조성공사, 5년)과 건축옹벽(철근콘크리트공사, 5년)으로 세부 분류된다.

제44조 재해로 인한 피해

해당없음(일반원칙)

자연재해로 인한 불가항력 피해는 하자가 아니다. 다만 안전도가 통상수준에 현격히 미달해 피해가 커졌다면 그 부분은 하자

천재지변은 원칙적으로 면책이지만, '원래 부실해서 피해가 커진 부분'까지 면책되는 건 아니다.

핵심 정리

- 이 계열은 대체로 5년(철근콘크리트·대지조성공사 등)에 속한다 — 구조와 가까울수록 기간이 길다
- 제7조(균열)와 제18조(타일, 8강)처럼 '수치 기준'이 있는 조문과, 제42조(주차장)처럼 '복합 기준'인 조문을 구분해서 기억하면 좋다

38개 유형 ② 결로·누수·단열 (심화)

가장 흔한 두 하자를 깊이 있게 다룬다

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

누수와 결로 각각의 판정 요건을 구체적으로 설명할 수 있다

왜 이 두 유형이 하자심사분쟁조정위원회 통계에서 상위권을 차지하는지 이해한다

제10조(누수)와 제15조(결로)는 조문 수는 2개뿐이지만, 하자심사분쟁조정위원회 통계 기준 각각 5위(7.6%)·4위(9.9%)를 차지하는 최다 빈도 하자 유형이다. 6강 방식(압축 카드)보다 깊이 있게, 조문 원문을 더 인용해서 다룬다.

7.1 누수 (제10조)

제10조(누수)

- ① 건축물 또는 시설물에서 발생하는 누수 부위는 방수(防水)공사, 비방수(非防水)공사 및 창호공사로 구분한다.
- ② 제1항에 따른 누수하자 범위는 별표2와 같다.

누수는 어디서 새느냐에 따라 세 갈래로 나뉜다 — ①원래 방수 처리가 돼 있어야 하는 곳(옥상, 지하실, 욕실 바닥), ②방수 대상이 아닌 곳(벽체 자체 등), ③창문·문 틈. 이 구분에 따라 적용되는 담보기간도 방수공사(5년)와 창호공사(3년)로 갈린다. 조사는 육안·감촉조사가 원칙이고(제48조), 구체적인 인정 범위는 별표2에 정해져 있다.

7.2 결로 (제15조)

제15조(결로) ①

단열 공간의 벽체·천장·바닥 등에서 결로가 발생한 경우에는 다음 각 호의 방법으로 하자 여부를 정한다.

1. 설계도서의 부위별 단열성능을 확인하여 해당부위의 TDR(온도차이비율) 값이 「공동주택 결로방지를 위한 설계기준」에서 정한 값보다 클 때
2. 열화상 카메라 및 표면온도계로 측정한 결과, 결로·곰팡이 발생부위의 단열처리가 현저히 불량하여 노점온도 이하로 떨어진다고 판단될 때
3. 마감재를 해체한 상태를 설계도서와 비교하여 단열재를 미시공·변경시공 또는 부실시공한 상태가 확인될 때

결로는 "물방울이 맺혔다"는 사실만으로는 하자가 아니다. TDR 값이 기준을 넘거나, 열화상 카메라로 단열 부족이 확인되거나, 뜯어봤을 때 단열재 문제가 확인돼야 하자로 인정된다. ②항은 창호 결로(기밀성 저하 등)를 별도로 다루고, ③항은 발코니 등 비난방공간의 결로는 '입주자의 유지관리 사항'을 고려해 판단한다고 정한다 — 즉 환기를 안 해서 생긴 결로까지 전부 시공사 책임은 아니라는 뜻이다.

시험에 자주 나오는 포인트 —

결로는 "내가 관리를 잘못해서 생긴 것"과 "시공이 부실해서 생긴 것"을 구분하는 게 이 조문의 핵심이다. 단열공사(3년) 담보기간이 적용된다.

핵심 정리

- 누수는 방수·비방수·창호공사 3갈래 — 각각 담보기간이 다름(5년 또는 3년)
- 결로는 TDR값·열화상측정·해체확인 세 가지 방법 중 하나로 판정되는 '증명이 필요한 하자'
- 비난방공간(발코니 등) 결로는 유지관리 소홀이면 하자가 아닐 수 있음

설명 연습 — 이렇게 말해보세요

"결로가 생겼다고 무조건 하자는 아니야. 온도차이비율(TDR)이 기준을 넘거나, 열화상 카메라로 찍어보거나, 벽을 뜯어서 단열재가 부실한 게 확인돼야 인정돼. 그리고 발코니처럼 난방 안 하는 공간은 환기를 안 해서 생긴 결로일 수도 있어서 판단이 또 달라."

38개 유형 ③ 마감·수장 계열

눈에 보이는 실내 마감재의 하자 — 10개 조문

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

마감·수장 계열 10개 조문 중 '수치 기준'이 있는 조문(제18조 타일)을 정확히 설명할 수 있다
이 계열이 대체로 2년으로 담보기간이 짧은 이유를 설명할 수 있다

실내에서 눈에 가장 잘 띄는 마감재 관련 10개 조문이다. 대부분 마감공사(2년)에 속해 담보기간이 가장 짧은 계열이지만, 창호 관련 2개(제21조 목재창호, 이미 다른 제22조 창호기능)는 창호공사(3년)로 분류된다는 점에 유의한다.

제9조 마감부위 균열 등

2년

미장·도장 등 마감부위의 균열·변색·들뜸·박리·박락·부식·탈락이 안전·기능·미관상 지장을 초래하면 하자
콘크리트 자체가 아니라 그 위에 바른 미장·도장의 표면 결함을 다룬다.

제13조 관통부 마감

2년

배관·배선함 관통부를 밀실하게 채우지 않아 냄새·소음이 전달되면 하자, 방화구획 관통시 화재안전기준 미달이면 하자
벽을 뚫고 지나가는 배관 주변을 제대로 안 메우면 소음·냄새·화재 위험으로 이어진다.

제14조 덕트 미장

2년

에어덕트 조적벽체의 미장을 누락하면 미시공하자(해충·냄새 우려)
환기용 통로(덕트) 벽체 마감이 빠지면 벌레가 들어오거나 냄새가 새는 통로가 된다.

제16조 주방 싱크대 하부 및 배면 마감

2년

설계도서상 마감 표시가 있는데 안 했으면 미시공하자, 표시가 없어도 마감을 아예 안 했으면 미시공하자
싱크대 밑이나 뒤쪽처럼 눈에 잘 안 띄는 곳도 마감 기준이 있다.

제17조 욕실 문턱 및 거울변색

2년

문턱 단차가 기준(대략 50mm 등) 미달이면 하자, 거울이 부식방지 코팅 없이 변색되면 하자
물청소 시 물이 넘치지 않을 높이가 문턱의 기준이다.

제18조 타일

2년

균열·파손·탈락·들뜸시 하자. 뒤채움 면적 80% 미만시 하자(접착강도 0.392MPa 이상이면 하자 아님)
타일 뒤에 채워진 모르타르 면적이 부족하면 나중에 들뜨거나 떨어진다 — 구체적 수치 기준이 있는 대표 조문.

제21조 목재 창호

3년(창호)

물 사용 공간(욕실·세탁실 등) 문짝 상하부 마구리면을 마감하지 않으면 미시공하자
문짝의 잘린 단면(마구리면)을 안 막으면 물이 스며들어 부식된다.

제34조 도배

2년

들뜸·주름·이음부 벌어짐 등이 미관상 지장을 초래하면 하자(봉투바름 등 시공특성상 들뜸은 예외)
도배지·시트지의 미관 관련 결함.

제35조 바닥구조

2년

파손·들뜸·빠격거림·벌어짐·단차·սւտւսւ 하자. 구성층 두께 부족·완충재 누락·재료 품질 미달시도 하자
바닥재 표면 결함뿐 아니라 바닥 구조 자체(층간소음 완충재 등)의 구성 기준까지 포함한다.

제37조 가구

2년

깨짐·들뜸·수직수평불량·고정불량(탈락위험)·개폐불량 등이 지장 초래시 하자
시공사가 설치한 주방가구·수납가구 등의 시공 결함.

제39조 가전기기

2년

미시공·변경시공·시공불량(파손·흠집)·작동 및 고정불량시 하자
빌트인 가전기기의 설치·작동 상태 기준.

핵심 정리

- 이 계열은 대부분 마감공사(2년) — 교체·재시공이 상대적으로 쉬운 항목들
- 제18조(타일) 뒤편 면적 80% 기준처럼 수치화된 조문과, 제35조(바닥구조)처럼 '구조+마감'이 섞인 조문을 구분해서 기억

38개 유형 ④ 설비 계열

전기·기계·통신 설비의 하자 — 10개 조문

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

설비 계열 10개 조문에서 반복되는 4가지 결함 유형(규격오류·작동기능불량·탈락추락·부착접지결선불량)을 말할 수 있다

제27조의 구체적 수치 기준(토출량·온도)을 설명할 수 있다

조명·냉난방·급배수·통신·승강기 등 '작동하는' 설비 10개 조문이다. 제24·25·28조처럼 "규격오류·작동기능불량·탈락추락·부착접지결선불량"이라는 동일한 4단어 틀을 반복 사용한다는 걸 알면 암기 부담이 크게 줄어든다.

제22조 창호 기능

3년

틀·짝의 수직수평 불량, 기밀성 저하시 하자. 손잡이 미설치, 잠금장치 불량시도 하자
창문·문이 열고 닫히는 '기능' 자체에 대한 기준.

제23조 조명기구 옥내배선

3년

옥내배선을 케이블배선·금속전선관 등 기준으로 시공하지 않으면 미시공하자
조명 전원선이 규정된 배선 방식(전선관 등)을 따랐는지의 문제.

제24조 조명설비

3년

규격오류·작동기능불량(소음·냄새·연기·스파크)·탈락추락·부착접지결선불량시 하자
조명기구 자체의 품질·작동 기준.

제25조 공기조화·냉방설비

3년

규격오류·작동기능불량·부착접지결선불량시 하자
환풍기·에어컨·후드 등의 품질·작동 기준.

제26조 난방설비

3년

거실 또는 침실별로 난방조절이 안 되면 하자
공간별 개별 온도조절이 안 되는 것 자체가 하자 요건이라는 점이 특징적이다.

제27조 급·배수 위생설비

3년

규격오류·들뜸탈락파손·부착불량·기능불량(급수 토출량이 세면기 3ℓ/min 이하 등)시 하자 수전에서 나오는 물의 양·온도까지 구체적 수치로 기능불량을 판정한다.

제28조 통신·신호 등의 설비

3년(정보통신)

규격오류·작동기능불량(통화지장·화질불량)·부착접지결선불량시 하자 인터폰·홈오토메이션 등의 품질·작동 기준.

제29조 감시제어설비

3년(정보통신)

CCTV 미설치시 미시공하자, 기능이 현저히 낮거나 조망·식별이 어려우면 하자 CCTV 등 감시 설비의 설치·성능 기준.

제38조 보온재

3년(냉난방)

배관·덕트 보온재가 미시공·축소시공되거나 동파가 발생하면 하자 배관을 감싸는 보온재가 부실하면 겨울철 동파로 이어진다.

제40조 승강기

3년

버튼·호출기능 작동불량, 비상통화장치 작동불량, 승강장 이격과다·수평불량시 하자 승강기의 안전·기능 관련 결함 전반.

자주 오해하는 지점 —

이 계열의 "기능불량"은 하자심사분쟁조정위원회 통계에서 **전체 하자 유형 1위(18%)**를 차지하는 현상이다. 다만 '기능불량'이라는 이름의 단일 조문은 없다 — 방금 본 10개 조문 대부분에 공통으로 등장하는 결함 유형의 이름일 뿐이라는 점을 정확히 알아야 한다.

핵심 정리

- 설비 계열은 대부분 3년(전기·전력설비, 급배수설비, 냉난방설비, 정보통신공사 등)
- '기능불량'은 단일 조문이 아니라 여러 설비 조문에 공통 등장하는 현상 — 통계 1위(18%)
- 제27조(급배수)처럼 리터·도(℃) 단위의 구체적 수치 기준이 있는 조문도 있다

38개 유형 ⑤ 조경 계열

살아있는 나무를 다루는 특수한 하자 — 4개 조문

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

조경수 관련 4개 조문이 다른 계열과 근본적으로 다른 이유(생물이라는 점)를 설명할 수 있다
조경수 하자 판정에서 '관리소홀' 항변이 왜 자주 등장하는지 이해한다

조경수는 살아있는 생물이라는 점에서 다른 34개 조문과 근본적으로 다르다 — 관리 소홀로 죽었는지, 시공 부실로 죽었는지를 구분해야 하기 때문에 항상 '관리주체·입주자의 유지관리 소홀 또는 인위적 훼손이 입증되면 하자가 아니다'라는 단서가 붙는다(제30조③).

제30조 조경수 고사 및 입상불량

3년(조경)

가지의 3분의 2 이상이 고사되면 고사로 간주, 지주목 지지 부실로 조경수가 쓰러지면 입상불량
나무가 죽었는지, 똑바로 서 있는지를 판정하는 기준. 관리소홀·인위적 훼손은 하자에서 제외된다.

제31조 조경수 뿌리분 결속재료

3년

준공 후 2년이 경과한 뒤 지표면에 노출된 뿌리분 결속재료를 제거하지 않으면 하자
나무를 심을 때 뿌리를 감쌌던 끈·망을 제때 제거하지 않으면 생육에 지장을 준다(분해되는 재료는 예외).

제32조 조경수 식재 불일치

3년

설계와 다른 수종이나 저가 수종을 심으면 변경시공하자, 식재 자체를 누락하면 미시공하자
설계도서에 정한 나무 종류와 실제로 심은 나무가 다른 경우.

제33조 조경수 규격미달

3년

흉고직경·근원직경·수고 등 규격이 설계에 미달하면 변경시공하자(허용오차 -10%)
나무의 굵기·높이가 설계 기준보다 작으면 하자다.

핵심 정리

- 조경수 4개 조문은 전부 조경공사(3년)에 속한다
- 생물이라는 특성상 '관리소홀·인위적 훼손'이 확인되면 하자 책임이 면제된다는 공통 구조
- 규격미달(제33조)은 -10% 허용오차가 있는 등, 다른 계열보다 오차 범위를 더 명시적으로 인정한다

법령 조사 중 발견한 사실 —

38개 조문을 5개 강에 나눠 담았지만, 제23조(조명기구 옥내배선)의 조사방법 조문과 제26조(난방설비)·제29조(감시제어설비)의 보수비용 조문은 원문을 전수 대조한 결과 **별도로 존재하지 않는다** — 법령 자체의 빈틈이며, 11·12강의 일반원칙이 적용될 것으로 추정된다.

조사방법 — 제3장 원칙

제46조~제84조, 39개 조문의 공통 패턴

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 하자 조사의 기본 원칙(육안조사 우선)을 설명할 수 있다
- 표본조사와 전수조사가 언제 갈리는지 말할 수 있다
- 하자감정이 언제 동원되는지 설명할 수 있다

제3장의 39개 조문은 형식이 거의 동일하다 — "제N조에 따른 [하자유형]은 [조사방법]을 원칙으로 한다"는 문장을 반복한다. 그래서 개별 조문을 다 외우기보다, 공통 원칙 몇 가지를 이해하는 게 훨씬 효율적이다.

제46조(균열 등 조사) — 대표 조문 전문

- ① 균열은 콘크리트·미장·도장으로 구분하여 **전수조사**하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 균열의 면적이 광범위하거나 고층부위를 포함하는 분쟁의 경우에는 **표본조사**를 실시할 수 있다.
- ③ 구조안전상 중대한 지장을 초래하는 구조물이거나 당사자가 표본조사를 거부하는 경우에는 **하자감정**을 실시할 수 있다.

조사 방법	적용 상황
육안조사	가장 기본적인 원칙 — 대부분의 조문에서 '원칙'으로 명시
감측조사	누수처럼 만져서 축축함을 확인해야 하는 경우
두들김 조사	타일 들뜸처럼 두드려서 소리로 판단하는 경우(제56조)
계측장비	육안으로 판단하기 어려울 때 보조적으로 사용(레벨측정기, 열화상카메라 등)
표본조사	면적이 넓거나 고층이라 전수조사가 비현실적일 때
하자감정	구조안전상 중대하거나 당사자가 표본조사에 불응할 때 — 가장 무거운 단계

타일 조사(제56조)는 좀 더 구체적인 절차를 보여주는 좋은 예다: 뒤채움 면적비율은 "타격봉을 사용하여 중앙부 타일을 포함한 주변부 타일 8장을 표본조사"한다고 명시한다 — 이렇게 **표본 수까지 못박은 조문도** 있다는 걸 알아두면 좋다.

핵심 정리

- 조사는 육안조사가 원칙이고, 필요시 계측장비·표본조사·하자감정으로 단계가 올라간다
- 표본조사는 면적이 넓거나 고층일 때, 하자감정은 구조안전 문제이거나 당사자가 불응할 때
- 제56조(타일)처럼 표본 개수까지 구체적으로 정한 조문도 있다

설명 연습 — 이렇게 말해보세요

"조사는 기본적으로 눈으로 보는 거야. 근데 범위가 너무 넓거나 고층이면 일부만 뽑아서 보고(표본조사), 그것도 안 되면 전문가한테 정식 감정을 맡겨(하자감정)."

보수비용 산정 — 제4장 원칙

제85조~제126조, 42개 조문의 공통 원칙

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 보수비용의 3대 구성요소(직접비·간접비·부가가치세)를 말할 수 있다
- 재시공과 시공비 차액 산정 중 언제 무엇을 쓰는지 구분할 수 있다
- 담보책임기간 경과 후 산정에서 감가상각이 왜 반영되는지 설명할 수 있다

제85조(하자보수비용의 구성)

보수비용의 구성항목은 다음 각 호의 합계액으로 한다.

1. 직접비: 재료비, 노무비, 경비
2. 간접비: 간접노무비, 제경비, 일반관리비, 이윤
3. 부가가치세

12.1 산정 원칙 세 가지

원칙	내용
재시공 vs 시공비 차액 (제87조)	안전상 중대한 하자는 재시공·재설치 비용으로 산정. 경미해서 보수 없이 사용 가능하면 하자 있는 상태와 없는 상태의 교환가치 차액 (또는 시공비 차액)으로 산정
보수비용 경감기준 (제88조)	담보책임기간 경과 후 산정 시 자연노후화·입주자 과실 로 확대된 하자비용을 반영. 낡은 시설물을 신품 교체할 땐 감가상각비용 을 공제
산정 시점 (제86조③)	원칙적으로 '분쟁조정 또는 분쟁재정을 신청한 시점'의 단가 기준(하자심사만 신청한 경우는 하자심사 신청 시점)

12.2 균열 보수비용 — 공법별 산정의 예시 (제89조)

균열 유형	적용 공법
폭 0.3mm 이상	주입식 공법(에폭시계 수지·시멘트계 재료 주입)
철근 위치, 폭 0.3mm 미만	표면처리 공법(도막 형성)
외벽 층간이음부, 0.3mm 이상	충전식 공법(V/U자형 절취 후 충전)
관통균열(폭 무관)	주입식 공법
미세균열·망상균열	도포식 공법(시멘트계 방수제+폴리머 시멘트 모르타르)

이 서비스(또는 이 교재를 활용하는 실무)가 "보수비용이 정확히 얼마인지"까지는 계산하지 않는 게 일반적이다 — 개별 사안마다 시공 상태·물가·감가상각을 따져야 하는 전문 감정 영역이기 때문이다. 대신 "청구 가능 기간이 남았는가"까지만 정확히 짚고, 그 다음은 전문가(공법·감정)에게 연결하는 것이 실무적인 역할 분담이다.

핵심 정리

- 보수비용 = 직접비(재료비·노무비·경비) + 간접비(간접노무비·제경비·일반관리비·이윤) + 부가가치세
- 중대한 하자는 재시공비, 경미한 하자는 교환가치 차액(또는 시공비 차액)으로 산정
- 담보책임기간 경과 후에는 자연노후화·감가상각을 반영해 비용을 경감
- 균열은 폭·위치·관통여부에 따라 4가지 공법(주입식·표면처리·충전식·도포식) 중 하나로 산정

보칙·부칙 — 경과규정과 개정이력

제127조~제130조 + 6차례 개정의 역사

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

2016년 8월 11일 경과규정이 정확히 무엇을 구제하는지 설명할 수 있다

이 고시가 지금까지 몇 번 개정됐는지, 최근 개정이 무엇 때문인지 말할 수 있다

13.1 제127조 — 오래된 단지를 구제하는 경과규정

제127조(하자담보책임기간 경과사건)

하자담보책임기간 내에 하자보수를 청구하지 아니한 사건은 심리하지 아니한다. 다만, **2016년 8월 11일 이전에** 사용검사를 받은 공동주택은 하자담보책임기간 내에 하자가 발생한 사실이 입증되는 사건의 경우에는 그러하지 아니하다.

왜 하필 2016년 8월 11일일까? 공동주택관리법 자체가 2016년 8월 12일에 처음 시행됐다 — 즉 하자심사·분쟁조정위원회라는 제도 자체가 그날 생겼다. **이 조항은 담보책임기간의 '길이'가 바뀐 게 아니라, 새로 생긴 위원회 제도의 혜택을 그 이전 준공 단지에도 소급해서 주는 구제 조항이다** — 자주 오해되는 지점이니 정확히 구분해서 기억해야 한다.

13.2 개정 이력 전체



가장 최근 개정(2026-07-08, 고시 제2026-360호)은 "**정부조직 개편 사항 반영을 위한 57개 고시의 일부개정**"이라는 부칙 제목에서 알 수 있듯, 내용 자체의 변경이 아니라 정부조직 개편에 따른 형식적 정비였다. 반면 **2025-02-03 개정은 내용 변경**이었다 — 부칙 제2조가 "제35조제2항, 제72조 및 제115조의 개정규정은 2022년 8월 4일 이후 사업계획승인을 신청한 경우부터 적용한다"고 명시한다.

실무에서 자주 놓치는 지점 —

이건 "준공 시점에 따라 적용되는 조문이 실제로 갈리는" 구체적 사례다 — 바닥구조 (층간소음 완충재 등) 판정기준은 2022-08-04 이후 사업계획승인을 신청한 단지에만 현재 기준(제35조②)이 적용되고, 그 이전 단지는 과거 기준이 적용될 수 있다. 하자 유형 사전(8강, 제35조)을 실무에 적용할 때 반드시 준공 시점을 함께 확인해야 한다.

핵심 정리

- 제127조는 담보책임기간의 '길이'가 아니라 '청구 기한'을 구제하는 경과규정
- 2016년 8월 11일은 공동주택관리법(하자심사분쟁조정위원회 제도) 시행일(8/12) 바로 전날
- 이 고시는 2015년 제정 후 5차례 개정, 가장 최근(2026.7)은 형식적 개편이었지만 그 전(2025.2)은 바닥구조 조문의 실질 개정이었다

종합정리 — 설명할 수 있는 수준으로

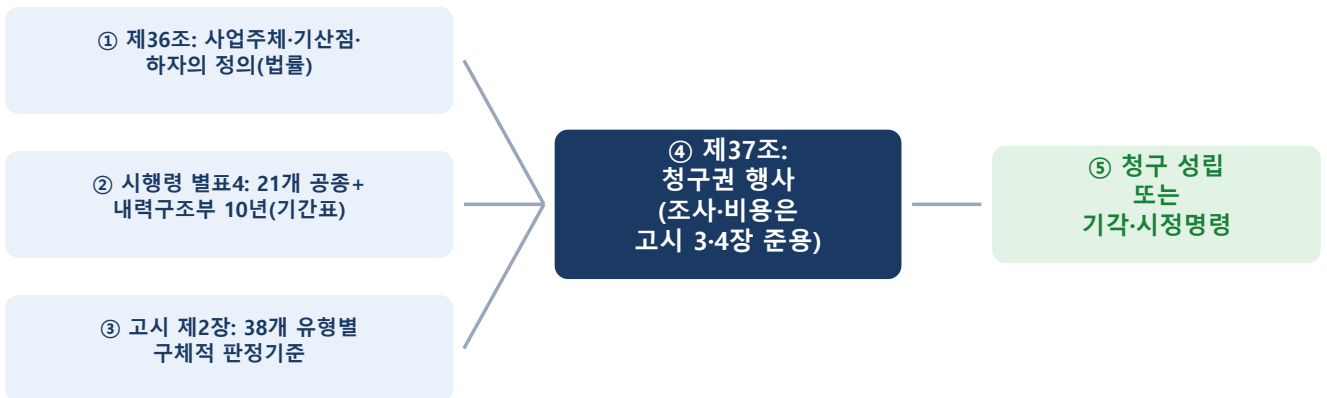
13강의 내용을 하나의 흐름으로 다시 잇는다

학습목표

이 강의를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 제36조부터 보수비용 산정까지 전체 흐름을 끊김 없이 설명할 수 있다
- 실제 사례에 세 문서(법·시행령·고시)를 순서대로 적용해볼 수 있다

14.1 전체 흐름 한 장으로 보기



14.2 실전 적용 예시로 흐름 확인하기

2020-11-24 준공된 단지의 욕실 타일이 최근 들뜨기 시작했다고 가정하고, 지금까지 배운 걸 순서대로 적용해보자.

단계	적용
① 하자 정의(법 제36조④)	들뜸은 조문이 예시로 든 현상 중 하나 — '안전상·기능상·미관상 지장' 요건 충족 여부 확인
② 기산점(법 제36조③)	타일은 전유부분(세대 내부) → 입주자 인도일부터 기산. 인도일을 모르면 사용승인일(2020-11-24)로 추정
③ 담보기간(시행령 별표4)	타일 = 마감공사(2년) → 2022-11-24 만료. 이미 만료돼 청구 불가
④ 판정기준(고시 제18조)	만료 전이었다면: 들뜸 확인시 하자, 뒤채움 면적 80% 미만이면 추가로 하자 인정
⑤ 조사(고시 제56조)	고무망치로 두드려 소리로 들뜸 확인, 필요시 타일 8장 표본조사
⑥ 보수비용(고시 제99조)	철거 후 재시공 비용으로 산정

이 예시에서 보듯, ③번에서 이미 기간이 끝나 있으면 ④⑤⑥은 검토할 필요조차 없다 — 그래서 이 교재(그리고 이 프로젝트가 만드는 계산기)가 가장 먼저 확인하는 게 항상 '기간이 남았는가'다.

14.3 다른 사람에게 설명하는 5분 스크립트

1. **문제 제기** — "아파트도 산 지 오래되면 하자보수를 건설사한테 무상으로 요구할 수 있는 기간이 있어. 근데 이게 공사 종류마다, 아파트마다 달라서 본인이 직접 따져봐야 해."
2. **세 문서 구조** — "법(공동주택관리법)이 '언제부터 세는지', 시행령이 '몇 년인지', 국토부 고시가 '이게 진짜 하자가 맞는지'를 각각 정해. 세 개를 다 알아야 완성돼."
3. **기산점** — "내 방처럼 나 혼자 쓰는 데는 이사 온 날부터, 복도처럼 다 같이 쓰는 데는 준공 승인일부터 기간을 세."
4. **기간표** — "도배·타일 같은 마감재는 2년, 웬만한 설비·창호·조경은 3년, 콘크리트·방수·지붕은 5년, 건물 뼈대(기초·지반)는 10년이야."
5. **행동** — "기간이 남아있으면 그냥 기다리는 게 아니라 관리사무소나 입주자대표회의를 통해 직접 청구해야 해. 안 고쳐주면 시·군·구청장한테 시정명령을 요청할 수도 있어."

핵심 정리

- 전체 흐름: 법(기산점·정의) → 시행령(기간표) → 고시(판정·조사·비용)
- 가장 먼저 확인할 것은 항상 '기간이 남았는가' — 남지 않았으면 나머지는 의미가 없다
- 설명은 '세 문서 구조 → 기산점 → 기간표 → 행동' 순서로 하면 5분 안에 전달된다

부록 A — 용어 정리

용어	설명
하자담보책임기간	건설사가 아파트 하자를 무상으로 보수해줘야 하는 법정 기간. 공사 종류별로 2·3·5·10년으로 다르다.
전유부분 / 공용부분	전유부분은 세대 내부처럼 개별 소유자가 단독으로 쓰는 공간. 공용부분은 계단·복도·주차장처럼 여러 세대가 함께 쓰는 공간. 기산점이 서로 다르다.
사용승인일 / 사용검사일	건축물을 준공해 실제 사용해도 좋다고 행정청이 승인한 날. 「건축법」상 사용승인일과 「주택법」상 사용검사일은 실무상 같은 개념으로 취급된다.
주택인도증서	사업주체가 전유부분을 입주자에게 인도할 때 작성하는 서류(시행령 제36조②). 관리주체가 이를 근거로 30일 내 K-apt에 인도일을 공개해야 한다.
사업주체	분양에 따른 담보책임을 지는 자 — 시행사·건축주·특정 시공자·리모델링 시공자 4가지 유형(법 제36조①).
입주자대표회의등	하자보수를 청구할 자격이 있는 자 — 입주자, 입주자대표회의, 관리주체, 관리단, 임차인등(법 제37조①).
시공하자 / 미시공하자 / 변경시공하자	시공은 했지만 품질 미달(시공하자), 아예 안 함(미시공하자), 설계와 다르게 더 저급하게 시공(변경시공하자) — 고시 제2조가 정의하는 3대 하자 유형.
하자심사·분쟁조정위원회	국토안전관리원 산하, 공동주택 하자 여부를 심사하고 분쟁을 조정·재정하는 국토교통부 소속 위원회.
TDR (온도차이비율)	결로 판정에 쓰이는 지표. 설계도서상 부위별 단열성능 기준값과 실측값을 비교해 결로 하자 여부를 정량적으로 판단한다.
표본조사 / 하자감정	면적이 넓거나 고층이면 일부만 조사(표본조사), 구조안전 문제이거나 당사자가 불응하면 전문가에게 정식 감정을 의뢰(하자감정).

부록 B — 38개 하자 유형 빠른 찾기표

6강~10강에서 다룬 38개 조문 전체를 조문번호 순으로 모았다. 실전에서 "제N조가 뭐였지" 싶을 때 이 표만 보면 된다.

조문	유형명	담보기간
제7조	콘크리트 균열	5년
제8조	콘크리트 철근노출	5년
제9조	마감부위 균열 등	2년
제10조	누수	5년(방수)/3년(창호)
제11조	신축줄눈	5년
제12조	긴결재	5년
제13조	관통부 마감	2년
제14조	덕트 미장	2년
제15조	결로	3년(단열)
제16조	주방 싱크대 하부 및 배면 마감	2년
제17조	욕실 문턱 및 거울변색	2년
제18조	타일	2년
제19조	트렌치 시공 등	5년
제20조	바닥 배수물매	5년
제21조	목재 창호	3년(창호)
제22조	창호 기능	3년
제23조	조명기구 옥내배선	3년
제24조	조명설비	3년
제25조	공기조화·냉방설비	3년
제26조	난방설비	3년
제27조	급·배수 위생설비	3년
제28조	통신·신호 등의 설비	3년(정보통신)
제29조	감시제어설비	3년(정보통신)
제30조	조경수 고사 및 입상불량	3년(조경)
제31조	조경수 뿌리분 결속재료	3년
제32조	조경수 식재 불일치	3년
제33조	조경수 규격미달	3년
제34조	도배	2년

조문	유형명	담보기간
제35조	바닥구조	2년
제36조	석재	2년(내부)/5년(외부)
제37조	가구	2년
제38조	보온재	3년(냉난방)
제39조	가전기기	2년
제40조	승강기	3년
제41조	보도·차도	5년
제42조	지하주차장	5년
제43조	옹벽	5년
제44조	재해로 인한 피해	해당없음(일반원칙)

위 38개 전부 이 표에 있다. 다만 제23조(조명기구 옥내배선)·제26조(난방설비)·제29조(감시제어설비)는 각각 조사방법 또는 보수비용 조문이 원문에 없는 빈틈이 있다는 점(5강·9강 참고), 제9조(마감부위 균열)는 구조 계열(6강)이 아니라 마감·수장 계열(8강)에서 다뤘다는 점만 따로 기억해두면 된다.

이 교재는 학습·설명 목적의 참고 자료이며 법률 자문이 아닙니다. 실제 하자 분쟁 대응은 법령 원문과 전문가(변호사·하자심사분쟁조정위원회)의 확인을 거쳐야 합니다.